

1507083-56.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2079095/2021 - 08º D.P. BRAS, 16907865 - 08º D.P. BRAS, 1381/21/108 - 08º D.P. BRAS, 2079095 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1507083-56.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507083-56.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2079095/2021 - 08º D.P. BRAS, 16907865 - 08º D.P. BRAS, 1381/21/108 - 08º D.P. BRAS, 2079095 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO HENRIQUE PEREIRA LOPES DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

V I S T O S.

THIAGO HENRIQUE PEREIRA LOPES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque no dia 21 de março de 2021, por volta das 16h00, durante o estado de calamidade pública decorrente da pandemia de "COVID 19", no Parque Dom Pedro II, nº 10, Sé, nesta Capital, trazia consigo, para fins de tráfico, 8,2g (oito gramas e dois decigramas) de "cocaína", acondicionada em 10 porções, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além da quantia de R\$ 397,90 (trezentos e noventa e sete reais e noventa centavos).

Notificado, nos termos do que dispõe o artigo 55 da Lei nº 11.343/2006, o acusado apresentou Defesa Prévia (págs. 110/111), subscrita por Defensora Pública nomeada nos autos.

Recebida a denúncia (págs. 114/1115), durante a instrução criminal, foram inquiridas as testemunhas arroladas, interrogando-se ao final o réu.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais, oportunidade em que a Dra. Promotora de Justiça insistiu na condenação, nos exatos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição, sustentando, em síntese, precariedade probatória. Alternativamente, pleiteou : redução de pena por força do que dispõe o artigo 33, parágrafo 4º, da lei 11.343/06; substituição da privativa de liberdade pela restritiva de direitos; regime aberto para início de cumprimento; e, por fim, seja assegurado ao réu o direito de interpor recurso em liberdade.

É o relatório.

D E C I D O.

É procedente a presente ação penal.

A materialidade do tráfico veio comprovada pelo auto de prisão em flagrante (págs. 05 e seguintes); boletim de ocorrência (págs. 06/08); auto de exibição e apreensão (pág. 14); laudo de constatação (págs. 20/22); imagem da quantia em espécie apreendida (pág. 24); e pelo laudo de exame químico-toxicológico (págs. 87/89), que apontou para a presença de cocaína nas substâncias analisadas; bem como pela prova oral produzida.

E a autoria, da mesma forma, é certa.

Com efeito, por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, o acusado admitiu o cometimento do crime.

Afirmou que foi abordado por policiais militares quando estava vendendo drogas no local dos fatos, o que justificou por estar desempregado à época.

Acrescentou que não tinha conhecimento do nome ou paradeiro do "patrão"; e por ocasião de sua prisão havia vendido dezenove papелotes de cocaína.

Em Juízo, já sob o crivo do contraditório, apresentou outra versão e negou o cometimento do crime.

Informou agora, em síntese, que portava algumas porções de cocaína, que pretendia consumir em uma boate, o que faria acompanhando de alguns amigos, cujos dados de qualificação desconhecia.

Por fim, disse que portava uma quantia em dinheiro, fruto de seu trabalho, que havia sacado de sua conta bancária em um caixa eletrônico.

Questionado, disse que fazia bicos, o que lhe dava um retorno diário de aproximadamente R\$50,00.

A confissão extrajudicial se ajustou aos elementos de convicção produzidos no contraditório, sobretudo diante da localização de entorpecentes fracionados em poder do acusado, bem como de quantia em dinheiro, que mostrou-se incompatível com a renda diária que afirmou auferir com a atividade que realizava.

Ao contrário, a versão apresentada pelo acusado no contraditório não convenceu, mostrou-se isolada nos autos, e foi afastada pelos elementos de convicção produzidos no curso da instrução criminal.

Narraram que patrulhavam pelo local e suspeitaram do comportamento do acusado, que estava acompanhado de outro indivíduo, e demonstrou nervosismo.

Decidiram pela abordagem e lograram encontrar uma pochete em poder do acusado, sendo que no interior dela havia dez invólucros contendo substância que aparentava cocaína, bem como uma quantia em dinheiro.

Questionado, informalmente, o acusado admitiu que estava promovendo a mercancia no local em que foi flagrado.

O rapaz que acompanhava o acusado não portava substâncias ilícitas.

Assim, proferiam voz de prisão em flagrante ao acusado, que mais tarde foi ratificada pela Autoridade Policial.

Como consignado, a prova produzida no contraditório é farta na demonstração da ocorrência do crime, sendo incontroversa a autoria.

Por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, o acusado admitiu que portava as drogas para fins de traficância.

Em Juízo, negou o cometimento do crime, mas apresentou singela e inconsistente negativa de autoria, cuja veracidade não comprovou, como lhe competia fazer, nos termos do que estabelece o artigo 156 do Código de Processo Penal.

E a confissão extrajudicial encontrou o necessário conforto na prova produzida no contraditório, uma vez que os policiais militares ouvidos em audiência, de forma

absolutamente harmônica, deram conta da diligência que realizaram, que culminou com a prisão em flagrante do réu e apreensão, em poder dele, das porções de cocaína referidas na denúncia.

Os esclarecimentos apresentados pelos policiais, é sempre bom consignar, são dignos de toda credibilidade, sobretudo não existindo demonstração probatória de qualquer interesse deles em prejudicar pessoa inocente, que sequer conheciam.

Como qualquer testemunha, os policiais prestaram compromisso de dizer a verdade, e a versão que apresentam só pode ser desprezada se existir prova concreta de que não corresponda à verdade real dos fatos, o que evidentemente não ocorre no caso dos autos.

Nesse sentido: “Os depoimentos de policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar seus agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de suas funções precípuas”.(TJRJ – AC – Rel Synésio de Aquino – RDTJR 7/287).

Enfim, o conjunto probatório é bastante sólido e incrimina sobremaneira o réu, ensejando uma condenação segura.

Quanto ao tóxico apreendido, desnecessário maiores digressões acerca de sua destinação. O desiderato de mercancia é manifesto e as circunstâncias da apreensão não deixam margem para dúvidas.

A forma como os tóxicos estavam acondicionados – 8,2g de cocaína, acondicionada em dez porções - e as circunstâncias da prisão afastam qualquer dúvida quanto à sua finalidade, de forma que não há que se falar em desclassificação do crime denunciado para a figura típica prevista no artigo 28 da Lei especial, até porque o acusado não produziu uma única prova no sentido de que portava as porções de cocaína para consumo próprio. Muito pelo contrário, afirmou que é viciado em maconha. Ademais, o acusado portava significativa quantia em dinheiro, em notas trocadas (pág. 24), cuja procedência lícita não demonstrou.

Assim não fosse, consigne-se que a situação de usuário de drogas não exclui a de traficante, uma vez que: “Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização” (TJSP – AC 9.751-3 – Rel. Gonçalves Sobrinho – RJTJSP 75/343).

“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade” (TJSP – HC 42.229-3 – Rel. Onei Raphael – RJTJSP 101/498).

“Tráfico de entorpecente – Grande quantidade de droga apreendida em poder do acusado, evidenciadora do propósito de comercialização – Desclassificação para uso, em razão dependência, inadmissível – Inteligência dos arts. 12 e 16 da Lei 6.368/76.” (TJMT – AC 565/86 – Rel. Mauro José Pereira – RT 620/331).

Por esses argumentos, não há que se falar em prova precária, inviabilizando o acolhimento da pretensão absolutória da Defesa.

Demonstrada a ocorrência do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e comprovada a responsabilidade criminal do acusado, a procedência da ação penal é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena a ser imposta.

Ao que consta, o acusado é tecnicamente primário, e as circunstâncias não fogem ao corriqueiro, razão pela qual, atendendo aos critérios norteadores do artigo 42 da Lei 11.343/06, fixo a pena-base no mínimo legal, em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Incidu, no caso concreto, a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal, já que o delito foi praticado durante estado de calamidade pública, decorrente da pandemia de Covid-19 (Decreto Estadual nº 64.879 e Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020).

Cumprе salientar, que a lei não exige nexo de causalidade entre a situação vivenciada no período de calamidade pública e o crime praticado pelo agente. Basta, para o reconhecimento da agravante em questão, que o delito seja executado durante a vigência do estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 – circunstância objetiva -, reconhecida por meio dos decretos supramencionados, o que

indica insensibilidade moral do agente e ausência de fraternidade e solidariedade social. Ademais, o acusado praticou crime que compromete a saúde pública, já extremamente abalada pela pandemia. Todavia, referida agravante fica compensada com a atenuante da confissão espontânea - fase extrajudicial.

Considerando a primariedade do réu e a pouca quantidade de droga apreendida, é o caso de aplicação do que dispõe o artigo 33, §4º, da lei 11.343/06, daí porque diminuo a pena à razão de 2/3, o que resulta em um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e seis dias-multa, calculada a unidade em seu mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra THIAGO HENRIQUE PEREIRA LOPES DA SILVA, R.G. nº 39.774.032-SP, e o condeno ao cumprimento de um ano e oito meses de reclusão e ao pagamento do valor correspondente a cento e sessenta e seis dias-multa, por infração ao artigo 33, caput, da lei 11.343/06.

Tendo em vista a pena aplicada, bem como as peculiaridades do caso, réu primário, que confessou o cometimento do crime, por se tratar de medida socialmente recomendável, nos termos do que dispõe o artigo 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, na forma de prestação de serviços a comunidade, cujas condições de cumprimento serão estabelecidas, oportunamente, pelo Juízo das Execuções Criminais, e mais dez dias multa, calculada a unidade em seu mínimo legal.

Em caso de revogação o benefício, pelas razões acima expostas, fixo o REGIME ABERTO para início de cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada.

Nos termos dos artigos 62 e seguintes da Lei 11.343/06 e do artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal, DETERMINO a perda em favor da União da quantia em dinheiro relacionada no boletim de ocorrência - R\$397,90 - uma vez que oriunda da venda de drogas.

Condeno o acusado ao pagamento das custas do processo, nos termos do que estabelece o artigo 804 do C.P.P..

Após o trânsito em julgado, seja o nome do réu lançado no rol dos culpados.

P.R.I.C.

São Paulo, 04 de julho de 2.022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA